



CUT: 143243-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0268-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 21 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Tramite (CUT) 143243-2026, presentado en fecha 21.07.2026 por el señor **EDWIN CACERES CASTRO** identificado con DNI N° 43238870, sobre solicitud de modificación de la delimitación de la faja marginal mediante huella máxima del humedal Campo Verde, en el centro poblado El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD de fecha 02.08.2023.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 74 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua natural y artificial, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

CUARTO.- Que, el artículo 4 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua, cuya aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 992C3743

QUINTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, el administrado solicitó la modificación de la delimitación de la faja marginal mediante huella máxima del humedal Campo Verde, en el centro poblado El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD de fecha 02.08.2023.

SEXTO.- Que, mediante la Carta N° 0252-2025-ANA-AAA.MDD notificada debidamente en fecha 11.08.2025 se puso de conocimiento al administrado las observaciones respecto a la falta de sustento técnico y documental que justifique la modificación, la inconsistencia temporal de la documentación presentada, el área solicitada, el plano presentado, la falta de acreditación de titularidad, derecho de posesión o acto administrativo habilitante y la ocupación de áreas de faja marginal, cuyas consideraciones se encuentran detalladas en la referida carta. En ese contexto, se le otorgó al administrado un plazo de diez (10) días hábiles para que levante las observaciones, vencido el plazo se resolverá el trámite con los actuados con que cuente el expediente.

SÉPTIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0210-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 01.09.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa concluyó que el administrado no cumple hasta la fecha con levantar las observaciones advertidas en la Carta N° 0252-2025-ANA-AAA.MDD, habiendo transcurrido en demasía el plazo otorgado, en esa línea, advierte que el expediente no cuenta con los recaudos correspondientes del presente procedimiento para su evaluación, lo que imposibilita la continuación de la instrucción del procedimiento de modificación de la delimitación de la faja marginal mediante huella máxima del humedal Campo Verde, en el centro poblado El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD de fecha 02.08.2023, por lo que corresponde, declarar su improcedencia.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0133-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 15.09.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, considerando la valoración efectuada por el área técnica, que el administrado no levantó las observaciones advertidas lo que imposibilita continuar con la instrucción del procedimiento, por lo que corresponde declarar la improcedencia del procedimiento de modificación de la delimitación de la faja marginal mediante huella máxima del humedal Campo Verde, en el centro poblado El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD de fecha 02.08.2023.

NOVENO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal ñ) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el señor **EDWIN CACERES CASTRO** identificado con DNI N° 43238870, sobre modificación de la delimitación de la faja marginal mediante huella máxima del humedal Campo Verde, en el centro poblado El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD de fecha 02.08.2023, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el **ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO** del expediente administrativo una vez vencido los plazos recursivos.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 992C3743

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Edwin Cáceres Castro en su correo electrónico señalado; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 992C3743